

[별표 1] 회부 사전 검토 지표(제5조 관련)

건강피해조사 청원으로 회부

지표

지표	검토 항목	검토 내용
1	신청 취지 및 내용	환경오염과 건강피해 발생 간 상관관계와 피해 원인 규명 등에 대한 전문적 조사가 선제적으로 필요한 경우
2	피해 원인 항목 해당 여부	대기오염, 수질오염, 토양오염, 해양오염, 소음·진동, 악취, 자연생태계 파괴, 일조 방해, 통풍 방해, 조망 저해, 인공조명에 의한 빛공해, 지하수 수위 또는 이동경로의 변화, 하천수위의 변화, 화학물질 유출·노출, 살생물제품 노출, 지반침하(「환경분쟁조정피해구제법」제2조제1호)
3	피해 범위 해당 여부	건강상 피해(우려 포함)
4	긴급한 조사의 필요성	신청 지역의 환경오염 실태 또는 주민건강피해의 정도가 광범위하거나 심각하여 긴급히 조사할 필요가 있는 경우

환경분쟁 조정으로 회부

지표

지표	검토 항목	검토 내용
1	신청 취지 및 내용	환경피해 관련 당사자 간의 결정 또는 합의만으로 분쟁해결이 충분하거나, 금전배상 이외의 방법으로 신속하게 분쟁해결을 할 필요가 있는 경우
2	피해 원인 항목 해당 여부	대기오염, 수질오염, 토양오염, 해양오염, 소음·진동, 악취, 자연생태계 파괴, 일조 방해, 통풍 방해, 조망 저해, 인공조명에 의한 빛공해, 지하수 수위 또는 이동경로의 변화, 하천수위의 변화, 화학물질 유출·노출, 살생물제품 노출, 지반침하, 환경시설의 설치·관리(「환경분쟁조정피해구제법」제2조제1호 및 제3호)
3	피해 범위 해당 여부	건강상 피해, 재산상 피해, 정신상 피해
4	원인자 특성의 용이성	추정 원인자를 구체적으로 특정할 수 있어 분쟁당사자의 특징이 용이한 경우

구제급여 지급결정으로 회부

지표

지표	검토 항목	검토 내용
1	신청 취지 및 내용	환경오염 또는 살생물제품 피해 발생에 대한 개연성을 바탕으로, 금전적 보상을 우선적으로 받고자 하는 경우
2	피해 원인 항목 해당 여부	배출·처리 시설의 설치·운영으로 발생한 대기오염, 수질오염, 토양오염, 해양오염, 소음·진동, 지반침하, 화학사고, 살생물제품 피해(「환경오염피해구제법」제2조1호, 「화학제품안전법」제48조의2제1항)
3	피해 범위 해당 여부	(환경오염피해) 생명·신체(정신적 피해 포함), 재산상 피해 (살생물제품피해) 생명·건강상 피해(후유증 포함)
4	원인자 특성의 난이성	'사실상' 또는 '법률상'의 이유로 원인자를 특정하는 것이 어렵거나, 원인자가 배상능력이 없을 것으로 판단되는 경우

※ 석면의 경우 피해원인이 명확하고 독립적이어서 회부 가능성은 낮으나, 필요시 석면 건강피해조사와 석면피해 구제급여 지급 결정 간의 회부 가능